

주의 요구 및 통보

【13】

제 목 ○□○□공사의 ㉠㉡ 및 ㉢㉣ 산정 미흡

소 관 부 서 ㉤ 본부 ㉥부, ㉦부

조 치 부 서 ㉤ 본부 ㉥부, ㉦부

내 용

1. 업무 개요

㉤ 본부의 ㉥부와 ㉦부는 보일러 및 석탄취급설비의 유지보수 등 관리 업무를 담당하면서 사업소 내에서 정비가 어려운 고장 설비에 대해서는 ○□○□공사를 시행하였으며 감사대상 기간 중 시행한 ○□○□공사는 총 x건으로 약 x억 원 규모이다.

[표 1] 20xx년~20xx년 ㉤ 본부 ○□○□공사 시행 현황

번 호	공 사 명	년도	발주부서	준공금액
1	㉧㉨ ○□○□공사	20xx	㉦부	xxx
2	2호기 ㉧㉨ ○□○□공사	20xx	㉥부	xxx
3	㉧㉩ ○□○□공사	20xx	㉥부	xxx
4	㉧㉪ ○□○□공사	20xx	㉦부	xxx
5	1호기 ㉧㉨ ○□○□공사	20xx	㉥부	xxx
6	2호기 ㉧㉨ ○□○□공사	20xx	㉥부	xxx
7	㉧㉩ ○□○□공사	20xx	㉥부	xxx
8	2호기 ㉧㉪ ○□○□공사	20xx	㉥부	xxx
합 계				xxx

자료: 감사대상부서 제출자료 및 전자결재 문서자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

통계청의 「한국표준산업분류」에 따르면 산업용 기계·장비 및 용품을 전문적으로 수리·유지하는 활동 즉 ○□○□공사의 경우 ‘건설업(대분류 코드 41)’이 아닌 ‘수리업(대분류 코드 34)’으로 분류하고 있으며 제품을 제조·판매하는 자가 수리를 병행하는 경우는 ‘제조업’으로 분류하고 있다.

또한, 「건설업 ㉠㉡ 계상 및 사용기준」에 따르면 ㉠㉡는 건축공사, 토목공사, 중건설공사 및 특수건설공사 등의 건설공사에 대하여 현장에서 직접 사용되거나 전담 부서에서 법령에 따라 사용하는 비용으로 정의하고 있으므로 수리업에 해당하는 ○□○□공사의 경우는 ㉠㉡를 계상하지 않는 것이 타당하다.

한편, ㉠㉡은 사업 종류별로 적용 비율이 각기 다른데 고용노동부 고시 「2025년 사업종류별 ㉠㉡율 및 사업종류 예시」 제4조에 따르면 ○□○□공사가 해당하는 ‘수리업’은 별도의 규정이 없는 한 ‘제조업’으로 분류한다고 규정하고 있다.

따라서, ‘수리업’에 속하는 ○□○□공사에 대한 설계 시 ㉠㉡는 제외하고, ㉠㉡는 제조업에 해당하는 ㉠㉡율을 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 ㉠ 본부 ㉡부는 ‘2호기 ㉢㉣ ○□○□공사’ 등 x건의 공사를 설계하면서 계상 대상인 건설공사가 아님에도 ㉠㉡ 약 xxx을 반영하였다.

[표 2] ㄱ 본부 ㉔ 반영 ○□○□공사 내역

번 호	공 사 명	년도	부서	㉔	
				요율	금액
1	2호기 ㉔ ○□○□공사	20xx	ㄱ부	x.x%	xxx
2	1호기 ㉔ ○□○□공사	20xx	ㄱ부	x.x%	xxx
3	2호기 ㉔ ○□○□공사	20xx	ㄱ부	x.x%	xxx
4	2호기 ㉔ ○□○□공사	20xx	ㄱ부	x.x%	xxx
5	㉔ ○□○□공사	20xx	ㄱ부	x.x%	xxx
합 계					xxx

자료: 감사대상부서 제출자료 및 전자결재 문서자료 재구성

또한, 보일러와 ㄱ부에서 시행한 ‘㉔ ○□○□공사’ 등 7건의 반출 공사에는 ㉔을 요율 오적용으로 약 xxx을 과다 반영하였다.

[표 3] ㄱ 본부 ㉔을 과다 적용 ○□○□공사 내역

년도	공 사 명	부서	㉔을(%)			과다 금액
			기준	설계	과다 비율	
20xx	2호기 ㉔ ○□○□공사	ㄱ부	x.x	x.x	x.x	xxx
20xx	㉔ ○□○□공사	ㄱ부	x.x	x.x	x.x	xxx
20xx	㉔ ○□○□공사	ㄱ부	x.x	x.x	x.x	xxx
20xx	1호기 ㉔ ○□○□공사	ㄱ부	x.x	x.x	x.x	xxx
20xx	2호기 ㉔ ○□○□공사	ㄱ부	x.x	x.x	x.x	xxx
20xx	㉔ ○□○□공사	ㄱ부	x.x	x.x	x.x	xxx
20xx	2호기 ㉔ ○□○□공사	ㄱ부	x.x	x.x	x.x	xxx
합 계						xxx

자료: 감사대상부서 제출자료 및 전자결재 문서자료 재구성

그 결과, ○□○□공사의 설계 시 ㉔과 ㉔에 대한 과다한 계상 및 반영으로 지급하지 않아도 될 공사비를 지급하였다.

